

नेपाल_पेट्रोलियम_ऐन_२०४०

English title: Nepal Petroleum Act, 1983

नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४० । ६ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । २. आयकर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४० सालको ऐन नं. ७ । पेट्रोलियम सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुवर्धन र आर्थिक हित कायम राख्ने र देशको द्रुततर आर्थिक विकासको लागि देशमा भइरहेको पेट्रोलियमसम्बन्धी स्रोतहरूको विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिमा प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मिति २०४१ । १२ । १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४१ । ११ । १४) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “कच्चा तेल” भन्नाले इनारको मुहान (वेलहेड) मा उत्पादित तरल अवस्थामा रहेको पेट्रोलियम र आसफाल्ट, ओजोकराइत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राकृतिक ग्याँसबाट प्राप्त भएको डिसिलेट वा कन्डेनसेट भन्ने तरल पेट्रोलियम समेतलाई जनाउँछ । (ख) “ठेकेदार” भन्नाले दफा ८ बमोजमि नेपाल सरकारसँग पेट्रोलियम सम्झौता गर्ने स्वदेशी वा वदेशी लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । (घ) “पेट्रोलियम” भन्नाले कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस र प्राकृतिक अवस्थामा रहेको अन्य सम्पूर्ण तरल, ग्याँसयुक्त खाँदलो वा अर्ध-खाँदलो हाइड्रोकार्बन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो हाइड्रोकार्बनसँग संलग्न रहेको गन्धक, हेलियम र त्यस्तै अन्य वस्तु समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “पेट्रोलियम कार्य” भन्नाले पेट्रोलियमको अन्वेषण, विकास वा उत्पादन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी उत्पादित पेट्रोलियमको शुद्धीकरण, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरण समेतलाई जनाउँछ । (च) “पेट्रोलियम सम्झौता” भन्नाले दफा ८ बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै ठेकेदारसँग पेट्रोलियम कार्य गर्नको लागि गरेको सम्झौता सम्झनु पर्छ । (छ) “प्राकृतिक ग्याँस” भन्नाले आर्द्र ग्याँस, तेल वा ग्याँसका इनारहरूबाट उत्पादित ग्याँसयुक्त पेट्रोलियम र आर्द्र ग्याँसबाट तरल पेट्रोलियम निकाली बाँकी रहन आएको ग्याँस समेत सम्झनु पर्छ । (ज) “वभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ वभाग सम्झनु पर्छ । ३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुने: नेपालभित्र नजिी वा सरकारी जुनसुकै जग्गामा रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण पेट्रोलियम नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । ४. पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकार: (१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन आफैले गर्न वा कुनै ठेकेदारबाट गराउन सक्नेछ । (३) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुने पेट्रोलियम कार्यमा पूँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हसिसेदार बन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।

५. पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन: (१) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही देहाय बमोजमि गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ:- । (क) पेट्रोलियम उद्योगमा अपनाइने स्वस्थ प्रणालीको अनुसरण गरी लगनशील, दक्ष एवम् मतिव्ययी तरीका अपनाउने । (ख) धनजनको सुरक्षाको उचित ध्यान राख्नु साथै यथासम्भव वन जङ्गल र प्राकृतिक सम्पदा एवम् वातावरणको प्रदूषण तथा क्षति नहुने गरी गर्ने । (ग) दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अधिकतम मात्रामा पेट्रोलियम उपलब्ध हुने गरी सर्वोत्तम संरक्षण प्रणाली अपनाउने । (२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा संकलन गरिएको एवम् प्राप्त भएको सम्पूर्ण नमूना आँकडा र जानकारी तथा विवरणहरू नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । (३) पेट्रोलियमको उत्पादन शुद्धीकरण, ढुवानी वा सञ्चयको नमित्त निर्माण गरिएको सम्पूर्ण बोटहरू र स्थायी रूपमा जडान गरिएको सम्पूर्ण वस्तु तथा उपकरणहरू नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । ६. अनुमति, सहमति वा सफारिसम्बन्धी दरखास्त: (१) पेट्रोलियम कार्यको सन्दर्भमा कुनै व्यक्तिलाई कुनै निकायको अनुमति, सहमति वा सफारिसको आवश्यकता परेमा त्यसको कारण र आवश्यक विवरण खुलाई वभागमा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको दरखास्तमा वभागले आवश्यक कारबाही गरी दिनेछ । ७. पेट्रोलियम परामर्श समिति: (१) पेट्रोलियम कार्य सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने तोकिए बमोजमि एक पेट्रोलियम परामर्श समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. पेट्रोलियम सम्झौता: (१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकार आफैले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन नगरकिन कुनै ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउँदा तोकिएबमोजमि पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेछ । (२) पेट्रोलियम सम्झौता गर्दा पेट्रोलियम कार्यको लागि तोकिए बमोजमि पूँजी, प्राविधिक नपुणता तथा पेशासम्बन्धी दक्षता हासिल गरेका योग्य ठेकेदारहरूसँग मात्र गर्नु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत बिना पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू ठेकेदारले अरु कुसैलाई तोकने वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । ९. विशेष व्यवस्था: (१)

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक हति, ऐतिहासिक महत्व वा पर्यटन विकासको दृष्टिकोणबाट कुनै क्षेत्रलाई पेट्रोलियम कार्यको लागि निषिद्धि कि क्षेत्र घोषित गर्न वा कुनै खास क्षेत्रको सम्बन्धमा विशेष शर्तहरू तोकी पेट्रोलियम कार्य गर्न दनि सक्नेछ । (२) नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यमा कुनै बाधा अड्चन नपर्ने गरी पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रभित्र आफैले सबै प्रकारको भौगर्भिक अन्वेषण गर्न वा कुनै व्यक्तिलाई पेट्रोलियम बाहेक अन्य खनजि पदार्थको अन्वेषण वा उत्पादन गर्न दनि सक्नेछ ।

१०. आदेश जारी गर्ने: नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्यबाट राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हति संरक्षण गर्न पेट्रोलियमको भण्डारलाई हुन सक्ने क्षति वा कसैको जडि वा सम्पत्तिमा पर्न सक्ने चोटपटक वा नोक्सानीको रोकथाम गर्न र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतका शर्तहरू पालना गराउन आवश्यक देखिएका आदेश जारी गर्न सक्नेछ । ११. नरीक्षण तथा जाँचबुझ: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिम काम कारबाही भए नभएको नरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई अधिकारी वा निकायलाई अधिकृत गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अधिकृत व्यक्तिलाई अधिकारी वा निकायलाई नरीक्षण तथा जाँचबुझको सलिसलामा पेट्रोलियम कार्य भइरहेको वा हुने जुनसुकै ठाउँमा प्रवेश गर्न दनि र नजिले मागेको कागजात र विवरण उपलब्ध गराउनु ठेकेदार लगायत सम्बन्धित सबै व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । १२. पेट्रोलियमको नरियात: पेट्रोलियम सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागको आपूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी नरियात गर्न नपाउने गरी अस्थायी बन्देज लगाएकोमा बाहेक पेट्रोलियम सम्झौताको अधीनमा रही ठेकेदारले आफ्नो भागको पेट्रोलियम वदिशमा नरियात गर्न पाउनेछ । १३. करसम्बन्धी सहुलियत: देहाय बमोजिमको कर, दस्तूर र शुल्क बाहेक पेट्रोलियम कार्यमा ठेकेदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनिकर, दस्तूर, महसुल वा शुल्क लाग्नेछैन:- । (क) बकिरी गरेको वा खर्च गरेको पेट्रोलियमको मूल्यमा तोकिएबमोजिम कम्तीमा १२.५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी, । त्यस्तो रोयल्टी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम कच्चा तेल वा नगदमा वा केही कच्चा तेल र केही नगदमा बुझाउनु पर्नेछ । (ख) तोकिएबमोजिम वार्षिक भू-बहाल । (ग) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झिकिएको । (घ) नेपाल सरकारले कुनै सेवा उपलब्ध गराए बापत सर्वसाधारण तवरले लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तूर वा अन्य सेवा शुल्क । (ङ) पेट्रोलियम सम्झौता वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा व्यवस्था भए बमोजिमको अन्य कर वा दस्तूर । १४. भन्सारसम्बन्धी सहुलियत: (१) पेट्रोलियम कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भनी विभागले प्रमाणित गरे बमोजिमको सबै वस्तु तथा उपकरण नेपालमा आयात गर्ने अधिकार ठेकेदार एवम् नजिको कटकेन्दार (सब कन्ट्रयाक्टर) लाई प्राप्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकेदार र कटकेन्दारले आयात गरेको वस्तु तथा उपकरणमा सबै किसिमको आयात महसुल एवम् करहरू छुट हुनेछ । (३) ठेकेदार र कटकेन्दारले उपदफा (१) अन्तर्गत आयात गरेको तर पेट्रोलियम कार्यको लागि स्थायी रूपले जडान नगरेको सबै वस्तु तथा उपकरणहरू कुनै किसिमको महसुल एवम् करहरू नतरी पुनः नरियात गर्न पाउनेछ ।

१५. वदिशी मुद्रसम्बन्धी सहुलियत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त रकम नेपालमा वा अन्य कुनै वदिशी मुलुकमा राख्न तथा त्यस्तो रकम नेपालभित्र वा बाहिर वा एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सार्न सक्नेछ । तर ठेकेदारले त्यस प्रकारको प्रत्येक कारोबारको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके अनुसारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दनि पर्नेछ । (२) ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्यको लागि नेपालभित्र ल्याएको रकम वा पेट्रोलियम कार्यबाट प्राप्त गरेको रकममध्ये पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार नजिले पाउन । सक्ने रकम प्रचलित कानून बमोजिम वदिशी मुद्रामा सटही गरी नेपालबाहिर लैजान सक्नेछ । १६. वदिशीलाई काममा लगाउन सक्नि: पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि योग्य एवम् दक्ष नेपाली नागरिक नपाइने भएमा विभागको पूर्व स्वीकृत लिई वदिशी नागरिकलाई काममा लगाउन सक्निछ । १७. जग्गा प्राप्त गर्ने वा जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकार: (१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम पेट्रोलियम कार्यको लागि निषिद्धि गरेको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा रहेको कुनै जग्गा पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अस्थायी वा स्थायी तवरले आवश्यक पर्ने भएमा देहायका कुराको अधिनमा रही उपयोग वा प्राप्त गर्न सक्निछ:- । (क) त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको भए ठेकेदारले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम मुनासबि माफकिको भू-बहाल बुझाई उपयोग गर्न सक्नेछ । (ख) त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्तिको भए नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अस्थायी वा स्थायी तवरले ठेकेदारको खर्चमा प्राप्त गरी ठेकेदारलाई उपयोग गर्न दनि सक्नेछ । (२) पेट्रोलियम कार्य सञ्चालनको लागि कुनै जग्गामा केही समयको लागि कुनै उपकरण, औजार वा यन्त्र जडान गर्न वा नाप नक्सा वा सोसम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न आवश्यक भएमा उपदफा (३) को अधिनमा रही त्यस्तो जग्गामा प्रवेश गरी त्यस्तो काम गर्न सक्निछ । (३) नेपाल सरकार वा ठेकेदारले पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्दा कुनै जग्गावालाले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न नपाएमा वा त्यस्तो जग्गामा रहेको बाली, रुख, घर, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिको नोक्सानी भएमा प्रचलित कानून बमोजिमको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले आफैले वा ठेकेदारबाट असूल गरी सम्बन्धित जग्गावालालाई दनिछ । १८. सूचना तथा प्रतविदन दनि पर्ने: ठेकेदारले तोकिए बमोजिमको सूचना तथा प्रतविदन विभागमा दनि पर्नेछ । १९. दण्ड सजाय: (१) कसैले यस ऐनबमोजिम पेट्रोलियम सम्झौता गर्नु पर्नेमा त्यस्तो सम्झौता नगरी पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य बन्द गर्नेछ र पेट्रोलियम कार्यमा प्रयोग गरिएका सामान र औजारहरू तथा अनधिकृत तवरले उत्पादन गरिएको पेट्रोल समेत जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई एक

लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ ।

(२) ठेकेदारले दफा १० बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो आदेश पालना नगरेसम्म नेपाल सरकारले पेट्रोलियम कार्य स्थगिति गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालना नगरेको कारणबाट कसैको जीउ वा सम्पत्तिमा चोट पटक वा नोक्सानी पर्न गएमा वा पेट्रोलियमको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा त्यसको मुनासबि माफिकको क्षतिपूर्ति समेत नेपाल सरकारले ठेकेदारबाट भराउन सक्नेछ । (३) ठेकेदारले दफा १८ बमोजिम विभागमा दनु पर्ने सूचना वा प्रतविदन नदिएमा त्यसरी सूचना वा प्रतविदन नदएसम्म नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियतहरु नलिम्बन वा रोकका गर्न सक्नेछ । (४) ठेकेदारले यस ऐनको बर्खलाप कुनै काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले नजिलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्ने वा कुनै खास अवधितोकी यस ऐनबमोजिम ठेकेदारले पाउने सहुलियत नलिम्बन वा रोकका गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) अन्तर्गत कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न मनासबि मौका दनिनेछ । (६) यस ऐन बमोजिम कुनै ठेकेदारलाई पेट्रोलियम सम्झौता अनुसार पेट्रोलियम कार्य गर्दा वा अन्य अधिकृत काम गर्दा कसैले मनासबि कारणमा बाहेक त्यस्तो कार्यमा बाधा पारेमा वा कुटपटि गरेमा वा रोकटोक गरेमा नजिलाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अधिकारीको आदेशले ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै हुन सक्नेछ । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (६) बमोजिम भएको सजायको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । २०. मध्यस्थता: दफा १९ मा उल्लेखित कुरामा बाहेक नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गत कुनै कुराको व्याख्या वा सम्झौताका शर्तको उल्लंघन वा सम्झौता भङ्ग गरेको विषयलाई लिएर कुनै झगडा वा विवाद उठेकोमा वा कुनै दाबी गर्नु परेकोमा दुवै पक्षले आफ्नो सर-सल्लाहबाट त्यस्तो झगडा विवाद वा दाबी सुल्झाउन नसकेमा पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ । २१. पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी व्यवस्था: (१) पेट्रोलियम प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गर्न चाहनेले विभागबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिले निलि चाहनेले पेश गर्नु पर्ने विवरण अनुमतिको ढाँचा र पेट्रोलियम प्रशोधनसम्बन्धी कार्य गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ । २२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खासगरी देहायका विषयहरु नियमहरु बनाउन सक्नेछ:- । (क) पेट्रोलियम सम्झौतामा रहने कुराहरुको सम्बन्धमा, । (ख) पेट्रोलियम सम्झौता अन्तर्गतको क्षेत्रको सर्वेक्षण, नाप, नक्सा र पेट्रोलियम क्षेत्रको परित्याग सम्बन्धमा, । (ग) ठेकेदारहरुको छनौटको सम्बन्धमा, । (घ) पेट्रोलियम कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा, । (ङ) ठेकेदारले दनु पर्ने सूचना तथा प्रतविदनको सम्बन्धमा, । (च) नरीक्षण र जाँचबुझ गर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा ।

२३. अधिकार प्रत्यायोजन: नेपाल सरकारले आवश्यक एवम् उचित ठहर्याएमा यो ऐन वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार कुनै निकायलाई सुम्पन सक्नेछ । २४. बचाउ: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (१) ठेकेदार एवम् कटकेन्दारका सम्बन्धमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ र दफा १३ सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) ठेकेदार एवम् कटकेन्दारको सम्बन्धमा "वदिशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गतको कुनै पनि व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिए जत कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ । २५. संशोधन: नेपाल खानी ऐन, २०२३ को:- । (१) दफा २ को, । (क) खण्ड (क) मा रहेको "र सो शब्दले प्राकृतिक अवस्थामा रहेको ग्याँस वा तेलको कुवा वा इनार रहेको ठाउँलाई समेत जनाउँछ" भन्ने वाक्यांश झकिएकोछ । (ख) खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखिएकोछ:- । "(घ) खनजि पदार्थ भन्नाले जमीनबाट निकाल्न सकिने पेट्रोलियम बाहेक सबै किसिमको प्राकृतिक पदार्थ समझनु पर्छ । " । (२) दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) झकिएकोछ ।